

1502241-63.2021.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (Art. 157 § 2º, VII do CP). Narra a denúncia que no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 21h47min, na Rua Oscar Rodrigues Alves, nº 130, Pereira Jordão, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.17 e 23/27 dos presentes autos, subtraiu para si a quantia de R\$ 1.710,00, em espécie, pertencente a seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502241-63.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502241-63.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272545/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA, 20674289 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2272545 - 01º D.P. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS DE FREITAS TEIXEIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra VINÍCIUS DE FREITAS TEIXEIRA imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (Art. 157 § 2º, VII do CP). Narra a denúncia que no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 21h47min, na Rua Oscar Rodrigues Alves, nº 130, Pereira Jordão, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.17 e 23/27 dos presentes autos, subtraiu para si a quantia de R\$ 1.710,00, em espécie, pertencente a seu primo, Wilson Esteves de Freitas, mediante o emprego de grave ameaça, exercida com emprego de arma branca contra ele e sua prima, Elisabeth Esteves de Freitas Costa. A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 em decisão de fls.90/92. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.126/127. Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, ante a confissão do acusado, requereu a fixação da pena no mínimo, reconhecimento da confissão, além de outros pedidos subsidiários. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a

impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/03, boletim de ocorrência de fls.04/08 e 76/79, termo de depoimento de fls.11/14, termo de declarações de fls.15/16, termo de interrogatório de fl.17, autos de exibição e apreensão de fls.18/20, auto de entrega de fl.21, fotografia de fl.49, laudos periciais de fls.69/71 e 74/75), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima, Wilson Esteves de Freitas disse que estava lavando seu veículo quando foi abordado por uma pessoa encapuzada, que colocou uma faca em sua barriga e a fez ir para dentro da casa, exigindo dinheiro e dizendo para ficar em silêncio se não morreria. Depois de certa insistência do criminoso, entregou-lhe R\$ 1.710,00.

Depois, o indivíduo pediu para ficarem dentro da residência por meia hora, se não morreria. Ocorre que, logo após, policiais estavam na parte de fora, acionados por alguém que viu a ação, e prenderam o acusado. Aí então notou que era seu primo, Vinicius. Relatou que já havia emprestado dinheiro a Vinicius, por duas vezes, cerca de R\$ 4.000,00. Falou que Vinicius não é pessoa trabalhadora, e existiam comentários de que praticava crimes.

A também vítima, Elisabeth Esteves de Freitas Costa confirmou a versão de seu irmão Wilson, sem que suas declarações fossem neutralizadas por reperguntas.

A testemunha, Alexander Luis Ribeiro afirmou que foram acionados para atender ocorrência de roubo e surpreenderam o réu saindo da residência, com uma faca e com R\$ 1.710,00. Ele confessou o crime. Depois, na rua, localizaram um veículo, que estava na posse do réu, no qual estava o cadeado do portão da casa das vítimas.

Fernando Jacinto Richard Quintas confirmou a versão de seu colega de farda.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que é músico e estava sem emprego por conta da pandemia e com diversas dívidas, dentre elas de seu veículo. Em razão disso, estava em depressão. Por desespero, praticou os crimes. Relatou estar arrependido.

Com efeito, a acusação que recai contra o acusado é de ter praticado subtração mediante grave ameaça, com emprego de faca, contra seus primos idosos.

Diante do contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de roubo majorado é procedente.

As vítimas confirmaram o contexto trazido na fase investigativa, de que o réu, encapuzado para não ser reconhecido, abordou Wilson e, com uma faca, obrigou-o a entrar na casa e lhe entregar R\$ 1.710,00.

Os policiais ratificaram que foram acionados e prenderam o acusado quando saía da casa, encapuzado, em poder do numerário e da faca. Havia, ainda, o cadeado do portão da residência das vítimas no carro que o acusado usava.

Por fim, o acusado confessou a acusação.

Certo que a faca foi apreendida, devendo ser reconhecida a majorante. As vítimas são idosos, cabendo então a agravante própria.

Quanto à consumação do roubo, a jurisprudência do STJ, consolidou o entendimento no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito. Foi justamente o que ocorreu nos autos.

Confira-se o teor da súmula 582 do C. STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Como o acusado apossou-se do dinheiro e saiu da residência, nenhuma dúvida de que o fato consumou-se.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima $\frac{1}{8}$ sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($\frac{1}{6}$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $\frac{1}{6}$ será utilizada pois é a menor prevista

para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias do crime demandam exasperação, pois maior a culpabilidade do acusado. É certo que cometeu o crime contra seus primos, de quem já havia recebido empréstimos em valores expressivos em data pretérita, o fazendo de forma premeditada. Houve, ainda, abordagem da vítima durante a noite, com invasão da residência e em empreitada que envolveu momentos de tensão para todos, já que o acusado as manteve em seu poder, sempre reiterando que morreriam caso fizessem qualquer barulho ou não atendessem suas exigências. Ainda, houve subtração de relevante valor, a denotar vontade livre e consciente de atingir o patrimônio das vítimas de forma intensa.

Considerando todos esses pontos, utilizo o patamar de 1/6, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito), ante a excepcionalidade do caso e os diversos ângulos de análise que indicam maior reprovabilidade (crime contra parentes próximos, os quais já haviam sido solidários com o réu, com restrição da liberdade por certo período e em conduta que visava a subtração de quantia relevante).

Com a exasperação, a pena chega a 5 anos de reclusão e 58 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado praticou o crime contra três pessoas idosas (fls. 15/16, além do pai dessas duas pessoas, que estava acamado no local). Assim, em tese, caberia a incidência de três agravantes.

Não obstante, confessou os fatos. Assim, entendo que as circunstâncias devem ser neutralizadas, pois a confissão preponderaria, fosse apenas uma agravante de natureza objetiva. Sendo três, razoável manter a pena-base inalterada.

Na terceira fase, presentes as majorantes previstas no art. 157, § 2º, VII, pelo uso de arma branca. Aumento a pena em 1/3, e a estabeleço definitivamente, à míngua de outras circunstâncias, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 77 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias judiciais negativas e as agravantes, deve ser o fechado.

Diante de tal parâmetro, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO VINÍCIUS DE FREITAS TEIXEIRA, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código

Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 77 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e foi condenado a pena relativamente alta.

Formada sua culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que seja posto em liberdade. Anoto que sua prisão decorreu justamente da possível prática de outro roubo logo após o fato destes autos. Ademais, estava com processo de outra Comarca suspenso na forma do CPP 366. Entendo assim, que permanecem os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento.

Vale a presente como reavaliação da preventiva, na forma do 316, parágrafo único, do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 22 de março de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Juiz de Direito

(assinatura eletrônica)